

รายการคำถามเพื่อขอคำแนะนำก่อนยื่นขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

ผู้สอบถาม: [ชื่อนิติบุคคล] · **ผู้ติดต่อ:** [ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ อีเมล] · **วันที่:** [●] **ผลิตภัณฑ์ที่พิจารณาขึ้นทะเบียน:** ซอฟต์แวร์สำนักงาน (บัญชี ภาษี และเอกสารที่เจ้าของข้อมูลเป็นผู้ให้สิทธิ์ใช้งาน) ที่พัฒนาในประเทศไทย อยู่ระหว่างเตรียมหลักฐานและนำร่องใช้งานจริง ยังไม่ได้ยื่น

ขอความอนุเคราะห์ตอบเท่าที่สะดวก ข้อใดที่ต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้ชี้แหล่งเอกสารที่เป็นทางการ

1 คุณสมบัติผู้ยื่นและการเริ่มต้น

- ผู้ยื่นต้องเป็นนิติบุคคลประเภทใด ทุนจดทะเบียน สัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย หรืออายุกิจการขั้นต่ำมีหรือไม่
- ผู้ยื่นต้องเป็นเจ้าของ IP เองหรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตก็ได้ และจะพิสูจน์อย่างไร
- ค่าธรรมเนียมการยื่น ค่าตรวจ และค่าต่ออายุมีหรือไม่ เท่าใด
- ยื่นได้ที่ผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งบริษัท และแยกใบสมัครอย่างไร
- การนับ 90 วันเริ่มเมื่อใด (ส่งเอกสารครบ หรือรับเรื่อง) และหยุดนับเมื่อมีข้อซักถามหรือไม่

2 ประเภทผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

- ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในองค์กร (on-premise appliance) กับซอฟต์แวร์บริการบนคลาวด์ ถือเป็น "ผลิตภัณฑ์" หรือ "บริการ" ประเภทใด และมีเกณฑ์ต่างกันหรือไม่
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ AI ช่วยสร้างโค้ด NIA มีเกณฑ์หรือคำถามเฉพาะเรื่องความเป็นเจ้าของหรือไม่
- ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยหลายโมดูลหรือหลายเวอร์ชัน ต้องยื่นทั้งชุดหรือแยก และการอัปเดตเวอร์ชันหลังขึ้นบัญชีต้องแจ้งหรือไม่
- ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สบางส่วนมีผลต่อเกณฑ์ข้อ 1 และข้อ 6 หรือไม่

3 เกณฑ์ทั้ง 6 ข้อ

- เกณฑ์ข้อ 1: "ฐานวิจัยหรือพัฒนาในประเทศไทย" พิสูจน์ด้วยเอกสารอะไร และทีมที่กระจายอยู่หลายที่ต้องแสดงสัดส่วนอย่างไร
- เกณฑ์ข้อ 2: ต้องเทียบกับ "เทคโนโลยีเดิม" ในระดับใด (ในประเทศหรือต่างประเทศ) และใครเป็นผู้ประเมินความใหม่
- เกณฑ์ข้อ 3: "หน่วยงานที่น่าเชื่อถือ" ที่ NIA ยอมรับสำหรับทดสอบความปลอดภัยซอฟต์แวร์มีรายชื่อหรือไม่ ยอมรับผลทดสอบจากระบบจากบริษัทเอกชนที่ได้รับการรับรองหรือไม่ ต้องมีมาตรฐานเฉพาะหรือไม่
- เกณฑ์ข้อ 4: ต้องแสดงลูกค้านับจริงหรือยอมรับหนังสือแสดงเจตจำนง และขนาดตลาดต้องอ้างแหล่งใด
- เกณฑ์ข้อ 5: ต้องมีการส่งมอบเชิงพาณิชย์มาแล้วที่ราย ผลนำร่องฟรีนับหรือไม่
- เกณฑ์ข้อ 6: ซอฟต์แวร์วัด "วัตถุดิบ ชิ้นส่วน ทรัพยากรผลิต" อย่างไร (เช่น แรงงานในไทย โฮสติ้งในไทย) และมีสัดส่วนขั้นต่ำหรือไม่
- เกณฑ์ใดเป็นเกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน และเกณฑ์ใดเป็นการให้คะแนน

4 สิทธิและการเป็นตลาดภาครัฐ

- "ภาครัฐเป็นตลาดแรก" หมายถึงสิทธิพิเศษในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร เช่น ยกเว้นประกวดราคา สัดส่วนบังคับ หรือเพียงอยู่ในรายชื่อให้พิจารณา และอยู่ภายใต้ระเบียบใด
- ระยะเวลาและเงื่อนไขการต่ออายุ (ไม่เกิน 3 ปี) มีเกณฑ์วัดอย่างไร

19. หน่วยงานรัฐท้องถิ่น (เทศบาล) ซื้อผลิตภัณฑ์ในบัญชีได้เช่นเดียวกับหน่วยงานกลางหรือไม่
20. มีข้อห้ามหรือข้อควรระวังเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อผู้ยื่นทำโครงการนำร่องกับหน่วยงานรัฐที่อาจเป็นผู้ซื้อ

5 หลังขึ้นบัญชี

21. ต้องรายงานผลหรือการใช้งานรายปีหรือไม่ และต้องแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ (ราคา คุณสมบัติ เจ้าของ) อย่างไร
22. กรณีผลิตภัณฑ์เกิดเหตุความปลอดภัย NIA มีกลไกระงับหรือถอดชื่ออย่างไร
23. สามารถใช้ตราหรือข้อความว่า "ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย" ในสื่อการตลาดได้อย่างไร และมีข้อจำกัดการอ้างหรือไม่
24. มีโครงการสนับสนุนอื่นของ NIA ที่ควรพิจารณาร่วม (เช่น ทุน คำปรึกษา การทดสอบ)